

BOLETIN No. 01.1 DEL 2019 .-

SANCIONADA LA LEY DE FINANCIAMIENTO 1943 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018... CONOZCA LAS NORMAS QUE INTERESAN AL SECTOR NO LUCRATIVO - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.-

La ley 1943 del 2018 trae consigo la siguiente estructura:

TÍTULO I.- MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EN IMPUESTO A LAS VENTAS E IMPUESTO AL CONSUMO.

Capítulo i.- impuesto sobre las ventas

Capítulo ii .- impuesto nacional al consumo

TÍTULO II.- NORMAS DE FINANCIAMIENTO EN IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES

TÍTULO III.- NORMAS DE FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO, NORMALIZACIÓN Y DIVIDENDOS

Capítulo i.- impuesto al patrimonio

Capítulo ii .- nuevo impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio

Capítulo iii.- impuesto a los dividendos para sociedades nacionales

TÍTULO IV.- MEDIDAS PARA COMBATIR LA EVASIÓN Y EL ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA

Capítulo i.- impuesto sobre la renta y complementarios

Capítulo ii.- establecimientos permanentes

Capítulo iii.- entidades controladas del exterior

Capítulo iv.- fondos de capital privado

Capítulo v.- entidades sin ánimo de lucro

Capítulo vi.- otras disposiciones

Capítulo 12 .- de la omisión de activos, la defraudación y la promoción de estructuras de evasión tributaria

TÍTULO V .- NORMAS DE FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Capítulo i.- impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – simple

Capítulo ii .- régimen tributario en renta para las mega inversiones dentro del territorio nacional

Capítulo iii.- régimen de compañías holding colombianas (chc) en el impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales

Capítulo iv.- obras por impuestos

Capítulo vi.- impuesto sobre la renta para personas jurídicas

Capítulo vi.- gravamen a los movimientos financieros

TÍTULO VI.- OTRAS NORMAS PARA AUMENTAR EL RECAUDO A TRAVÉS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, SIMPLIFICACIÓN Y FACILITACIÓN

Capítulo i.- procedimiento tributario

TÍTULO VII.- DISPOSICIONES FINALES

VIGENCIAS Y DEROGATORIAS.-

ADVERTENCIA PRELIMINAR:

Es importante conocer la estructura precedente de la nueva ley de financiamiento, en lo que hace referencia a los temas que regula, habida cuenta de hacer comprensible el alcance de sus modificaciones frente al sector no lucrativo y en concreto en las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen especial de tributación. Por esa razón hemos creído oportuno desarrollar nuestro análisis y compartirlo con ustedes, bajo la estructura de cuestionamientos claves que en el marco de las actividades de este sector muchas entidades podrían preguntarse. Para facilitar la lectura y el análisis del documento, este se compone de dos partes. Esperamos que sean de la mayor utilidad posible.

A continuación presentamos los interrogantes claves:

1. La venta de bienes inmuebles por parte de entidades sin ánimo de lucro está gravada con el IVA?.-
2. Que debe tener en cuenta una entidad sin ánimo de lucro frente al tratamiento de los servicios de alimentación institucional o a empresas prestados bajo contrato (catering)?
3. Que obligaciones surgen en las entidades sin ánimo de lucro cuando contraten servicios gravados con el IVA cuando los mismos sean prestados desde el exterior?

4. Las entidades sin ánimo de lucro pueden acceder al régimen simple de tributación?
5. Que obligaciones adquiere una entidad sin ánimo de lucro cuando contrata con una persona natural y/o jurídica que está registrada en el régimen de tributación simple?
6. Una entidad sin ánimo de lucro puede acogerse a los incentivos de Zonas Zomac que creó la ley 1819 del 2016 y al beneficio de Obras por Impuestos nuevamente regulado por la nueva ley de financiamiento?
7. Si una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial es responsable del IVA, por prestación de servicios, estos son gravados en todos los casos?
8. Que aspectos debe tener en cuenta una entidad sin ánimo de lucro frente a la obligación de la factura electrónica?.
9. Una entidad sin ánimo de lucro que pertenezca al régimen tributario especial, debe tener en cuenta la modificación que introdujo la ley de financiamiento al artículo 90 del ET?
10. En qué casos una entidad sin ánimo de lucro puede perder los beneficios del régimen tributario especial y que efectos se pueden presentar frente a ese hecho?
11. Es requisito legal para que una entidad sin ánimo de lucro que quiera ser admitida en el régimen tributario especial, se obligue a realizar los aportes parafiscales y cotizaciones de ley?
12. Una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial puede llevar como egreso procedente las contribuciones pagadas para educación de sus empleados o miembros del grupo familiar del trabajador y en general los pagos a las inversiones en educación?
13. Una entidad sin ánimo de lucro está sometida al Impuesto Extraordinario de Patrimonio creado por la ley de financiamiento para los años 2019, 2020 y 2021?
14. Cuando una entidad sin ánimo de lucro contrata con personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia o sociedades extranjeras, servicios, comisiones, arrendamientos, consultorías, regalías por conceptos de ingresos gravados en Colombia, debe practicar retención en la fuente a título de renta y a que tarifa?
15. Por efecto de la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018 sufrió algún cambio el régimen del descuento tributario por donaciones a entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen tributario especial de que trata el artículo 257 del ET?
16. Cual es el tratamiento fiscal de las erogaciones por concepto de tributos pagados por las entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen especial en desarrollo de la actividad meritoria?

17. Una entidad sin ánimo de lucro puede acogerse al incentivo tributario creado para las empresas de Economía Naranja por la nueva ley de financiamiento?

18. A partir de la entrada en vigencia de la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018, una entidad sin ánimo de lucro puede sustentar sus actuaciones ante la DIAN con base en un concepto emitido por dicho organismo?

PRIMERA PARTE .- ANALISIS Y RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS UNO (1) A OCHO (8) .-

1. La venta de bienes inmuebles por parte de entidades sin ánimo de lucro está gravada con el IVA?.-

No. Bajo la normatividad anterior la venta de bienes inmuebles con excepción de los nombrados en el numeral 1 del artículo 468-1 del ET estaba excluida del IVA. Significaba que la venta de inmuebles en las condiciones del referido numeral quedaban gravadas con el IVA a la tarifa del 5%. Con la nueva ley por efecto de la derogatoria expresa del numeral 1 del artículo 468-1 del ET y la adición del artículo 512-22 del ET, están ventas pasan a constituir un hecho generador del Impuesto Nacional al Consumo. **En efecto la nueva disposición dice: El impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles diferentes a predios rurales destinados a actividades agropecuarias, nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante las cesiones de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa.**

La misma disposición legal define los elementos estructurales del impuesto e involucra no solamente a las entidades sin ánimo de lucro sino a todo aquel que asuma el rol de vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto. El impuesto será recaudado en su totalidad mediante el mecanismo de retención en la fuente. La retención aquí prevista deberá cancelarse previamente a la enajenación del bien inmueble, y presentar comprobante de pago ante el notario o administrador de la fiducia, fondo de capital privado o fondo de inversión colectiva. La tarifa aplicable será del dos por ciento (2%) sobre la totalidad del precio de venta. Este impuesto, cuya causación es instantánea, no podrá tratarse como impuesto descontable, ni como gasto deducible, pero hará parte del costo del inmueble para el comprador.

Lo subrayado tiene por finalidad indicar que en el caso de entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen tributario especial que actúen en condición de vendedoras, el agente de retención no deberá practicar la retención en la fuente referida, bajo el mandato de la norma especial que les aplica a este sector contenido en el DR 2150 del 2017. De esta

manera al no haber retención a cargo de la entidad, el efecto de la no deducibilidad del impuesto no se verifica.

Es interesante el parágrafo 4 de la norma (artículo 512-22 del ET), desde la perspectiva de las entidades sin ánimo de lucro como compradoras, al decir que: Quedan exentos de la tarifa aplicable señalada en presente artículo todos aquellos bienes que se adquieran a cualquier título destinados para equipamientos colectivos de interés público social. Siempre y cuando el comprador sea una entidad estatal o una entidad sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos para tener derecho al régimen tributario especial y que el bien se dedique y utilice exclusivamente a los proyectos sociales y actividades meritorias.

2. Que debe tener en cuenta una entidad sin ánimo de lucro frente al tratamiento de los servicios de alimentación institucional o a empresas prestados bajo contrato (catering)?

En los términos de la nueva ley que modificó el numeral 3 del artículo 512-1 del ET fue explícita la mención del contrato catering dentro de los servicios de alimentación bajo contrato, como servicios gravados con el impuesto nacional al consumo. Esta modificación del texto legal es consistente con la que se plantea respecto del artículo 426 del ET en cuanto a servicios excluidos del IVA, habida cuenta que este tipo de servicios de alimentación bajo contrato catering queda excluido del IVA pero no del impuesto nacional al consumo. De esta manera si la entidad suscribe un contrato con un tercero quien a su vez le presta el servicio catering, el pago que hace del impuesto al consumo por el contrato será procedente bajo el mandato de la norma especial del DR 2150 del 2017. Si la entidad llega a ser la prestadora del servicio, sin importar la condición de entidad sin ánimo de lucro, se convierte en responsable del impuesto debiendo cobrarlo, declararlo y pagarlo a la DIAN.

Cabe precisar que en el caso de los servicios de comidas y bebidas en restaurantes, un cambio importante deriva en la causación del IVA cuando los mismos se presten bajo contrato de franquicia, los que antes se gravaban solo con impuesto nacional al consumo. Estos nuevos responsables tienen plazo para inscribirse hasta el 30 de junio del 2019.

3. Que obligaciones surgen en las entidades sin ánimo de lucro cuando contraten servicios gravados con el IVA cuando los mismos sean prestados desde el exterior?

Esta regulación viene dada desde la expedición de la ley 1819 del 2016 y concretamente incorporada en el parágrafo 2 del artículo 437 del ET. A este parágrafo se le adiciona un texto del siguiente estilo: Estas declaraciones podrán presentarse mediante un formulario, que permitirá liquidar la obligación tributaria en dólares convertida a pesos colombianos a la tasa de cambio representativa de mercado -TRM del día de la declaración y pago. Las declaraciones presentadas sin pago total no producirán efecto, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Se refiere la norma a las declaraciones que tendrían que presentar y pagar los prestadores de servicios desde el exterior gravados con IVA previa inscripción en la DIAN acorde con las previsiones del decreto 1415 del 2018 y de la resolución DIAN 51 del 2018.

Es importante de cara al cumplimiento de las obligaciones tributarias aclarar que las exigencias de la norma reglamentaria a partir del texto legal, indican el deber ser para el registro ante la DIAN de los prestadores de servicios desde el exterior, insistiendo que la normatividad aplica en la medida que se trate del pago al proveedor del servicio gravado con IVA por parte de quien no es responsable del régimen común del IVA por no estar en el numeral 3 del artículo 437-2 del ET. En consecuencia si una entidad sin ánimo de lucro calificada en el régimen especial, no es responsable del régimen común del IVA, al no estar dentro de la enumeración del artículo 437-2 del ET, en estricto sentido debe exigir el registro de estos prestadores de servicios desde el exterior sin la opción de aplicar el numeral 3 del artículo 437-2 del ET. O de otra manera nuestra opinión es que se debe exigir el RUT y que expida la factura siempre y cuando a) la persona preste un servicio desde el exterior gravado con el IVA y b) Cuando el pagador que recibe el servicio no es agente retenedor de IVA.

Si una entidad sin ánimo de lucro es responsable el régimen común del IVA, no deberá considerar las normas del registro de proveedores desde el exterior habida cuenta que, al estar dentro de la enumeración del artículo 437-2 del ET, no le aplican las disposiciones a las que se refiere la nueva ley.

4. Las entidades sin ánimo de lucro pueden acceder al régimen simple de tributación?

La ley de financiamiento crea a partir del 1 de enero de 2019 el impuesto unificado que se pagará bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen previsto en el presente Libro¹.

El artículo 905 del nuevo Libro Octavo del ET incorporado en la ley define que los que pueden acceder a este régimen son los sujetos pasivos **personas naturales y/o jurídicas** que reúnan en SU TOTALIDAD ciertas condiciones. En el caso concreto que nos ocupa para responder al interrogante planteado, una de dichas condiciones es que se trate de una

¹ El impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE es un modelo de tributación opcional de determinación integral, de declaración anual y anticipo bimestral, que sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto de industria y comercio consolidado comprende el impuesto complementario de avisos y tableros y las sobretasas bomberil que se encuentran autorizadas a los municipios.

persona natural que desarrolle una empresa o de una persona jurídica **en la que sus socios,** partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia.

De esta forma siendo que las entidades sin ánimo de lucro por su esencia no tienen socios, a ellas no les será posible acceder al régimen simple de tributación. Entendemos que la ley reguló en el artículo 906 los sujetos que no pueden optar por acogerse al régimen, sin que en la enumeración de la norma exista mención expresa a las entidades sin ánimo de lucro, **hecho que en manera alguna puede considerarse como habilitante, insistimos dada la esencia y naturaleza jurídica de estas entidades.** De hecho si bien muchas de ellas tienen la opción de renunciar al régimen especial y entrar en el régimen ordinario, ese hecho tampoco las habilita, pues continúan siendo entidades sin ánimo de lucro y sin socios a cargo, solo que su tributación es asimilada a la de una sociedad comercial.

5. Que obligaciones adquiere una entidad sin ánimo de lucro cuando contrata con una persona natural y/o jurídica que está registrada en el régimen de tributación simple?

En materia de retención en la fuente a título de renta deberá practicar las retenciones en la fuente a que haya lugar dependiendo del concepto del pago, en razón a que no existe norma que las exima de asumir el rol tributario de agentes de retención.

En materia del IVA, solo en la medida que las entidades sin ánimo de lucro adquieran la condición de responsables del IVA, se convierten en agentes de retención a título de IVA en los términos de la modificaciones introducidas por la nueva ley en cuanto al listado de retenedores a que se refiere el artículo 437-2 del ET, cuyo texto en el numeral 9 incluye como agentes de retención del IVA a los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados, de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE.

6. Una entidad sin ánimo de lucro puede acogerse a los incentivos de Zonas Zomac que creó la ley 1819 del 2016 y al beneficio de Obras por Impuestos nuevamente regulado por la ley de financiamiento?

El incentivo tributario en cuestión (Zonas Zomac) fue establecido en los artículos 235 y siguientes de la ley 1819 del 2016, y reglamentado por el DR 1650 de octubre 7 del 2017 incorporado al DUR 1625 del 2016. Tanto a nivel de ley como de reglamento se determinó el régimen de las **NUEVAS SOCIEDADES** que inicien actividades en la Zonas Zomac, catalogadas como micro, pequeñas, medianas y grandes empresas cuyo domicilio principal y actividades sean desarrolladas en Zonas Zomac y que cumplan con los montos mínimos de inversión definidos a nivel gubernamental.

Uno de los incentivos tributarios se concentró en el régimen de tarifa de renta progresiva entre los años 2017 y 2027, con criterio diferenciador entre las micros y pequeñas y las

medianas y grandes. El otro de los beneficios que introdujo la ley, pues de hecho su regulación esta dentro de la parte XI del cuerpo legal de la ley 1819 del 2016, es el que establece el artículo 238 referido a Obras por Impuestos, cuya reglamentación se dio con ocasión de la expedición del DR 1915 del 22 de noviembre del 2017 incorporado al DUR 1625 del 2016.

Como puede apreciarse estos beneficios recaen en LAS NUEVAS SOCIEDADES, con lo cual hemos entendido que siendo la naturaleza jurídica de una entidad sin ánimo de lucro, diferente a la de una sociedad, la intención del legislador fue la de estimular la creación de personas jurídicas con naturaleza societaria. En este contexto pensamos que una entidad sin ánimo de lucro nueva, en estricto sentido no estaría habilitada para registrarse ante la DIAN con los códigos propios de las sociedades comerciales (casilla 63 del RUT); sino que su registro debería corresponder a los códigos propios del sector (casilla 69 del RUT).

En el mismo sentido consideramos que los cambios que introdujo la nueva ley² al artículo 238 de la ley 1819 del 2016, en cuanto a la temporalidad del beneficio en estas condiciones: El presente artículo continuará vigente hasta el 30 de junio de 2019 y aplicará únicamente para el desarrollo de proyectos que se hayan aprobado en el mecanismo de obras por impuestos hasta el 30 de junio de 2019, no le aplica a las entidades sin ánimo de lucro, habida cuenta que no se tratan legalmente como sociedades y de hecho si bien muchas de ellas tienen la opción de renunciar al régimen especial y entrar en el régimen ordinario, ese hecho tampoco las habilita, pues continúan siendo entidades sin ánimo de lucro y sin socios a cargo, solo que su tributación es asimilada a la de una sociedad comercial.

7. Si una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial es responsable del IVA, por prestación de servicios, estos son gravados en todos los casos?

El artículo 10 de la ley de financiamiento modificó el actual artículo 476 del ET que definía los servicios excluidos del IVA. En desarrollo de esta nueva norma la entidad sin ánimo de lucro debe en primera instancia precisar los servicios que presta y si dentro de ellos está uno o varios de los incluidos en el artículo 476 del ET, la consecuencia y efecto en derecho que se sigue es que no hay causación el IVA en ese tipo de servicios. Recordemos que estas entidades no tienen tratamiento preferencial en cuanto a su condición de sujetos pasivos jurídicos o responsables del IVA y que en Colombia opera un sistema generalizado de servicios gravados.

En el nuevo listado de servicios excluidos del IVA, hacemos especial énfasis en los siguientes de interés general, que salen del listado anterior o entran en el nuevo régimen de exclusión:

² Véase artículo nuevo en el ET, 800-1.

- ✓ Se gravan los tratamientos de belleza y las cirugías estéticas diferentes de aquéllas cirugías plásticas reparadoras o funcionales, de conformidad con las definiciones adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- ✓ Se amplía la exclusión a los servicios telefónico local de los primeros 325 minutos mensuales del estrato 3, antes era solamente para 1 y 2.
- ✓ Se amplía la exclusión al servicio de transporte aéreo turístico con destino o procedencia al departamento de La Guajira y los municipios de Nuquí, en el Departamento de Chocó, Mompóx en el Departamento de Bolívar y Tolú, en el Departamento de Sucre.
- ✓ Se amplía la exclusión de los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos, destinados a las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Centro de Desarrollo Infantil, centros geriátricos públicos, hospitales públicos, comedores comunitarios. En este numeral siguen vigentes, como siempre lo hemos sostenido, las exclusiones de los servicios de asistencia social independizados en la norma de exclusión.
- ✓ Se grava el servicio de mantenimiento a distancia de programas y equipos relacionados con suministros de páginas web, servidores y computación en la nube.
- ✓ A partir del 1 de enero de 2019, estarán excluidos de IVA los servicios de hotelería y turismo que sean prestados en los municipios que integran las siguientes zonas de régimen aduanero especial: a. Zona de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapi. b. Zona de régimen aduanero especial de Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo. c. Zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribí y Manaure.

8. Que aspectos debe tener en cuenta una entidad sin ánimo de lucro frente a la obligación de la factura electrónica?.

Es claro que la expedición de factura o documento equivalente constituye una obligación fiscal independientemente de la naturaleza jurídica de una entidad (pública o privada) o de su calidad de contribuyentes o no. De otra parte, la ley y el reglamento señalan explícitamente los casos en los cuales no se requiere expedir factura, sin que entre ellos se encuentren las entidades sin ánimo de lucro. Este deber legal se cumple, por regla general, según el artículo 617 del Estatuto Tributario, entregando el original del documento al comprador o adquirente. El vendedor debe conservar copia de la misma.

Adicionalmente, si una entidad sin ánimo de lucro tiene en su RUT asignada la responsabilidad de Ventas Régimen Común (11) queda de manera inmediata enlistada en el grupo de obligados a expedir la factura electrónica.

Mediante comunicado de prensa 232 del 22 de noviembre del 2018, la DIAN manifestó que máximo el 1 de enero de 2019 los Grandes Contribuyentes que tuvieron dificultades en la implementación, deben empezar a facturar electrónicamente. Y en ese mismo

comunicado también se precisó que durante el 2019 el ingreso de los demás contribuyentes será progresivo y se hará por actividades económicas. Y finalmente se advirtió en ese momento que el proyecto de Ley de Financiamiento incluiría algunos ajustes para una mejor implementación de la factura electrónica.

Dentro de los ajustes indicados, conocido el texto final de la ley de financiamiento, encontramos la derogatoria expresa del Artículo 9 de la ley 1753 del 2015, norma que preveía el registro de facturas electrónicas a cargo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, dejando a ese momento la reglamentación a competencia del Gobierno Nacional.

Esta derogatoria se explica en razón a los cambios que la ley introdujo al artículo 616-1 del ET, referidos por ejemplo a que cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de la factura electrónica, por razones tecnológicas atribuibles a la DIAN o a un proveedor autorizado, el obligado a facturar está facultado para entregar al adquirente la factura electrónica sin validación previa. Algunos otros cambio de interés:

(i) A partir del 1 de enero de 2020, se requerirá factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables, y costos o gastos deducibles, de conformidad con porcentajes máximos que podrán soportarse sin factura electrónica y que la norma define así: 2020, el 30%; 2021, el 20% y 2022 el 10%.

(ii) La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional –DIAN establecerá el calendario y los sujetos obligados a facturar que deben iniciar la implementación de la factura electrónica durante el año 2019, así como los requisitos técnicos de la factura electrónica para su aplicación específica en los casos de venta de bienes y servicios, pago de nómina, importaciones y exportaciones, pagos al exterior, operaciones de factoraje, entre otras.

Se ha conocido el texto de un proyecto de resolución de la DIAN en el cual indicamos aspectos de interés para las ESAL, por ejemplo aquel que se deriva de la obligatoriedad. Por ahora recomendamos la necesidad de fijarse en que estado tributario esta la entidad para saber si existe la obligación. A continuación indicamos los casos de obligatoriedad:

- Si se trata de entidades sin ánimo de lucro que al 6 de febrero del 2018 tenían la condición de grandes contribuyentes calificados por la DIAN.
- Si se trata de entidades sin ánimo de lucro que a la fecha de la publicación de la resolución (aún incierta porque se trata de un proyecto) hayan solicitado rangos de numeración para la factura electrónica.
- Si se trata de entidades sin ánimo de lucro que de manera voluntaria hayan querido acogerse al sistema de facturación electrónica. Para estos casos la DIAN los habilitará hasta el 15 de enero del 2019.

(iii) Desde el primero de enero de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019, quienes estando obligados a expedir factura electrónica incumplan con dicha obligación, no serán sujetos de



las acciones correspondientes previstas en el Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan con las condiciones definidas en la norma³.

(iv) Lo que significa que por el momento frente a este tema habrá que estar atento a la información normativa que vaya divulgando la DIAN para atender la obligación. Es de esta manera una especie de “alivio” en la implementación de la obligación para las demás empresas distintas de las que ya venían siendo Grandes Contribuyentes.

JUAN CARLOS JARAMILLO DIAZ.

j.jaramillo@jpabogados.co

www.jpabogados.co

³ 1. Expedir factura y/o documentos equivalentes y/o sustitutivos vigentes, por los métodos tradicionales diferentes al electrónico. 2. Demostrar que la razón por la cual no emitieron facturación electrónica obedece a: i) impedimento tecnológico; o ii) por razones de inconveniencia comercial justificada. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN podrá establecer los requisitos para que las anteriores condiciones se entiendan cumplidas.